

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2370/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายวิทย์ วัฏฏานนท์ กับพวก

จำเลย

นายไพรัช ทองเชื้อ ทนายจำเลยที่ 8 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (1)

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่านายพริ้ง ทองคำใส จำเลยที่ 8 ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2533 ปรากฏตามภาพถ่ายใบมรณบัตรที่แนบท้ายคำร้องโปรดมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 8 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 379 แผ่นที่ 3) ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 7 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมี คำสั่งให้จำหน่ายคดี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 5 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 สองกระทง ให้เรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 10 ปี จำเลยที่ 3 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 สองกระทง ให้เรียงกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 6 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 3 ที่ 4 คนละ 12 ปี จำเลยที่ 8 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86,151,157 รวมสองกระทงให้ลงโทษตามมาตรา 86,151 ซึ่งเป็นบทหนักเรียงกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้นับโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 274/2524

หมายเลขแดงที่ 1750/2529 ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และ
ที่ 8 ฎีกา (อันดับ 371,366,372,373)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 8 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 379)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อจำเลยที่ 8 ถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องสำหรับ
จำเลยที่ 8 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(1)
จึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 8

พิเคราะห์แล้ว เมื่อจำเลยที่ 8 ถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องสำหรับ
จำเลยที่ 8 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(1)
จึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 8

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น